	法第四十六條規定辦理。	
（刪除）	第八條　本標準施行前已許可設立之機構，於本標準發布施行後，其履行營運之擔保能力與本標準規定不符合者，應於本標準施行後六個月內補正。	一、本條刪除。 二、本標準施行前已許可設立之老人福利機構皆已依本標準規定具有履行營運之擔保能力，已無適用本條需補正之機構。
第八條　本標準自發布日施行。	第九條　本標準自發布日施行。	配合第八條刪除，調整本條條次。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函

法規查照5

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：嵇惠玉
電話：06-2991111分機7849
傳真：06-2983181
電子信箱：yu520@tn.edu.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國112年6月16日
發文字號：府教特(一)字第1120791668B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(25949_0791668BA0C_ATTCH4.pdf、25949_0791668BA0C_ATTCH5.pdf)

裝

主旨：「臺南市教保服務機構教保服務申訴評議會組織及評議辦法」，業經本府112年6月13日府法規字第1120762602A號令修正發布，請查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、檢附「臺南市教保服務機構教保服務申訴評議會組織及評議辦法」修正總說明、對照表及修正條文各1份。

線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處(含附件)、臺南市政府教育局（特幼教育科）(含附件)

電子公文交換章 2023/06/19 11:40:02

法規委員會　112/06/19
1120004773

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國112年6月13日
發文字號：府法規字第1120762602A號
附件：

裝

修正「臺南市教保服務機構教保服務申訴評議會組織及評議辦法」。

附修正「臺南市教保服務機構教保服務申訴評議會組織及評議辦法」

市長黃偉哲

訂

線

臺南市教保服務機構教保服務申訴評議會組織及評議辦法

臺南市政府101年7月24日府法規字第1010615611A號令發布
臺南市政府107年11月28日府法規字第1071329854A號令修正「臺南市幼兒園教保服務申訴評議會組織及評議辦法」部分條文，名稱並修正為「臺南市教保服務機構教保服務申訴評議會組織及評議辦法」
臺南市政府112年6月13日府法規字第1120762602A號令修正

第　一　條　　為評議本市教保服務機構之教保服務申訴事件，特設本市教保服務機構教保服務申訴評議會（以下簡稱申評會），且為規範申評會之組織及運作，並依幼兒教育及照顧法第四十條第二項規定，訂定本辦法。

第　二　條　　本辦法之主管機關為本府教育局。

第　三　條　　本辦法所稱教保服務機構，指經主管機關許可設立於本市之公私立幼兒園、社區互助教保服務中心、部落互助教保服務中心及職場互助教保服務中心。

第　四　條　　教保服務機構之教保服務損及幼兒權益，經其法定代理人向教保服務機構提出異議而不服處理結果者，得於收受書面處理結果之日起三十日內，繕具申訴書並檢具相關事證向主管機關提出申訴。

教保服務機構未以書面作成處理結果並送達法定代理人者，前項提出申訴之期間，自法定代理人知悉處理結果之日起算。

第　五　條　　主管機關為處理前條申訴事件，應設申評會。

申評會置委員九人至十七人，其中一人為召集人，由主管機關首長兼任；一人為副召集人，由主管機關副首長兼任；其他委員由主管機關就下列人員聘（派）兼之：

一、教保服務團體代表。

二、兒童福利團體代表。

三、教保服務人員團體代表。

四、家長團體代表。

五、教保服務機構行政人員代表。

六、法律、教育、兒童福利、心理或輔導學者專家。

前項委員之資格如下：

一、學者專家應具有下列資格之一：

（一）現任教育部審定合格之國內、外大專校院講師職務以上，講授法律、教育、兒童福利、心理或輔導相關領域學科二年以上者。

（二）具有法律、教育、兒童福利、心理或輔導相關領域之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗者。

二、團體代表：現任或曾任各該相關團體理事長、總幹事、理事、監事或為各該團體二年以上成員，且積極參與團體事務者。

三、行政人員代表：現服務於本市教保服務機構二年以上者。

第一項委員任一性別委員人數不得少於委員總數三分之一。

委員任期二年，兼任人員均為無給職，期滿得續聘（派）之。任期內出缺時，得補聘（派）至原任期屆滿之日止。

第　六　條　　申評會委員有下列情形之一者，主管機關得解聘之：

一、無故缺席會議達二次以上。

二、因故不能執行職務。

三、涉有其他影響本府、主管機關或申評會形象之不適當行為。

第　七　條　　申評會會議由召集人召集並為主席；召集人因故不能出席時，由副召集人代理；召集人及副召集人均不能出席時，由召集人指定出席委員一人或出席委員互推一人代理之。

申評會會議應有委員總數二分之一以上出席，始得開議；其決議應經出席委員過半數同意行之。

第　八　條　　申訴書應載明下列事項，並檢具相關佐證資料，由申訴人簽名或蓋章：

一、申訴人及幼兒之姓名、性別、出生年月日、身分證明文件號碼、住居所及電話。

二、有代理人者，其姓名、性別、出生年月日、身分證明文件號碼、住居所及電話。

三、為教保服務措施之教保服務機構。

四、申訴之事實及理由。

五、收受或知悉異議處理結果之年月日。

六、希望獲得之具體補救。

七、就申訴事件有無提起訴願或訴訟。

八、提起申訴之年月日。

前項第二款之代理人應於最初為申訴時提出委任書。

主管機關認為申訴書不符第一項所定之法定程式，而其情形可補正者，應書面通知申訴人於十五日內補正。

第　九　條　　主管機關應自收受申訴書之次日起十日內，以書面檢具申訴書

影本及相關文件，通知教保服務機構提出說明。

教保服務機構收受前項通知後，應重新審查原服務措施是否合法妥當；認其申訴為有理由者，得自行撤銷或變更原服務措施，並以書面通知主管機關。

教保服務機構未依申訴人之請求撤銷或變更原服務措施者，應自第一項書面通知送達之次日起十五日內，檢具說明書及相關文件送主管機關，並抄送申訴人。

教保服務機構未依前項規定提出說明者，申評會得逕為評議。

第一項期間，其依前條第三項規定補正者，自補正之次日起算；未完成補正者，自補正期間屆滿之次日起算。

第　十　條　　申訴提出後，於評議書送達申訴人前，申訴人得撤回之。申訴經撤回後，不得就同一原因事實重行提出申訴。

申訴經撤回者，申評會應終結申訴事件之評議，並以書面通知申訴人及教保服務機構。

第 十一 條　　提出申訴之法定代理人就申訴案件或相牽連之事件，同時或先後另提起訴願、行政訴訟、民事訴訟或刑事訴訟者，應即以書面通知主管機關。

申評會依前項通知或職權知有前項情形時，應停止評議程序，並以書面通知申訴人；停止評議原因消滅，經申訴人書面請求時，應繼續評議。

第 十二 條　　申評會會議以不公開為原則。但得視需要通知申訴人、教保服務機構或其他關係人到場陳述意見；必要時，並得邀請相關專業人員列席提供意見。

第 十三 條　　申評會得經會議決議，指派委員三人至五人組成專案小組進行調查。

專案小組調查過程應保護申訴人、教保服務機構人員及其他關係人之權益，並於調查結束後作成報告，提送申評會評議。

第 十四 條　　主管機關應於收受申訴書之次日起三十日內，召開申評會進行評議。

申評會之評議決定，除依第十一條第二項規定停止評議者外，應自收受申訴書之次日起六十日內為之；必要時，得予延長，並通知申訴人。延長以一次為限，最長不得逾六十日。

前項期間，於依第八條第三項規定補正者，自補正之次日起算；未完成補正者，自補正期限屆滿之次日起算；依第十一條第二項

規定停止評議者，自繼續評議之日起重行起算。

第 十五 條　申評會委員利益迴避之規定，依行政程序法第三十二條及第三十三條規定辦理；迴避之委員不計入出席及表決委員之人數。

申訴事件當事人依前項規定申請委員迴避者，由申評會決議之。

申評會委員於評議程序中，除有特殊情形並經申評會決議外，不得與當事人、代表其利益之人或利害關係人為程序外之接觸。

第 十六 條　申訴有下列情形之一者，應為不受理之評議決定：

一、提起申訴逾第四條第一項所定期間。

二、逾第八條第三項所定期間未完成補正。

三、申訴人不適格。

四、非屬幼兒權益事項。

五、原服務措施已不存在或申訴已無補救實益。

六、對已作成評議決定或已撤回之申訴案件重行提出申訴。

第 十七 條　評議書應載明下列事項：

一、申訴人姓名、性別、出生年月日、身分證明文件號碼及住居所。

二、有代理人者，其姓名、性別、出生年月日、身分證明文件號碼及住居所。

三、為教保服務措施之教保服務機構。

四、評議主文、事實及理由。但為不受理決定者，得不記載事實。

五、申評會主席署名。但主席無法出席或因迴避未參與會議者，由代理主席署名，並記載代理事由。

六、評議書作成之年月日。

評議書應以主管機關之名義送達申訴人或其代理人及教保服務機構。

第 十八 條　教保服務機構收受評議書後，應依評議決定執行，主管機關並應依法監督其確實執行。

第 十九 條　不服評議決定者，得依法提起訴願或行政訴訟。

第 二十 條　本辦法所需書表格式由主管機關另定之。

第二十一條　本辦法自發布日施行。

臺南市教保服務機構教保服務申訴評議會組織及評議辦法修正總說明

為因應幼兒教育及照顧法於一百十一年六月二十九日修正公布，且經行政院定於一百十二年三月一日施行，遂依教育部函示重新審視本辦法條文，並修正文字體例，爰擬具本辦法修正草案，其修正要點如下:

一、修正規範目的及訂定依據。(修正條文第一條)

二、定明提出申訴期間之起算時點。(修正條文第四條)

三、原教保與兒童福利團體代表，修正分列為教保服務團體代表，以及兒童福利團體代表；增訂委員資格，並修正任期。(修正條文第五條)

四、定明主管機關得解聘評選會委員之情形。(修正條文第六條)

五、修正申評會會議主席之代理規定。(修正條文第七條)

六、現行條文第七條及第八條予以整併，並酌修文字。(修正條文第八條)

七、修正組成專案小組之委員人數，並酌修文字。(修正條文第十三條)

八、增訂授權主管機關另定本辦法所需書表格式。(修正條文第二十條)

九、刪除現行附表。

臺南市教保服務機構教保服務申訴評議會組織及評議辦法修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
臺南市教保服務機構教保服務申訴評議會組織及評議辦法	臺南市教保服務機構教保服務申訴評議會組織及評議辦法	未修正。
修正條文	現行條文	說明
第一條　為評議本市教保服務機構之教保服務申訴事件，特設本市教保服務機構教保服務申訴評議會（以下簡稱申評會），且為規範申評會之組織及運作，並依幼兒教育及照顧法第四十條第二項規定，訂定本辦法。	第一條　本辦法依幼兒教育及照顧法第三十五條第二項規定訂定之。	增訂本辦法規範目的，並修正訂定依據。
第二條　本辦法之主管機關為本府教育局。	第二條　本辦法之主管機關為臺南市政府教育局。	酌修文字。
第三條　本辦法所稱教保服務機構，指經主管機關許可設立於本市之公私立幼兒園、社區互助教保服務中心、部落互助教保服務中心及職場互助教保服務中心。	第三條　本辦法所稱教保服務機構，指經許可設立於臺南市之公私立幼兒園、社區互助教保服務中心、部落互助教保服務中心及職場互助教保服務中心。	酌修文字。
第四條　教保服務機構之教保服務損及幼兒權益，經其法定代理人向教保服務機構提出異議而不服處理結果者，得於收受書面處理結果之日起三十日內，繕具申訴書並檢具相關事證向主管機關提出申訴。	第四條　教保服務機構之教保服務有損及幼兒權益者，經其父母或監護人向教保服務機構提出異議而不服其處理結果，得於知悉或收受書面處理結果之日起三十日內，向主管機關提起申訴。	酌修文字並增訂第二項規定，俾明確提出申訴期間之起算時點。

教保服務機構未以書面作成處理結果並送達法定代理人者，前項提出申訴之期間，自法定代理人知悉處理結果之日起算。		
第五條　主管機關為處理前條申訴事件，應設申評會。 申評會置委員九人至十七人，其中一人為召集人，由主管機關首長兼任；一人為副召集人，由主管機關副首長兼任；其他委員由主管機關就下列人員聘（派）兼之： 一、教保服務團體代表。 二、兒童福利團體代表。 三、教保服務人員團體代表。 四、家長團體代表。 五、教保服務機構行政人員代表。 六、法律、教育、兒童福利、心理或輔導學者專家。 前項委員之資格如下： 一、學者專家應具有下列資格之一： （一）現任教育部審定合格之國內、外大專校院講師職務以上	第五條　主管機關為處理前條申訴案件，應設教保服務機構教保服務申訴評議會（以下簡稱申評會）。 申評會置委員九人至十七人，由市長就下列人員遴聘（派）之： 一、主管機關代表。 二、教保與兒童福利團體代表。 三、教保服務人員團體代表。 四、家長團體代表。 五、教保服務機構行政人員代表。 六、法律、教育、兒童福利、心理或輔導學者專家。 前項非機關代表人員不得少於成員總數二分之一；任一性別成員應占成員總數三分之一以上。 委員為無給職，任期一年，期滿得續聘（派）之。任期內出缺時，應予補聘（派）繼任委員之任期至原任期屆滿之日止。	一、原第二項第二款之教保與兒童福利團體代表，修正分列為教保服務團體代表，以及兒童福利團體代表。 二、增訂委員資格及修正委員任期。